

Política de Canal Abierto

TRESMARES CAPITAL CORPORATE S.L.

Índice:

1.	Introducción	3
1.1.	Objetivos y contexto	3
1.2.	Definición y alcance.....	3
2.	Criterios	4
2.1.	Estandares comunes.....	4
2.2.	Criterios de gestión	6
2.3.	Garantías para el usuario	10
3.	Gobierno y facultades	13
3.1.	Comité de Riesgos y Cumplimiento	13
4.	Gobierno de la política	13
5.	Control de versiones	14

1. Introducción

1.1. Objetivos y contexto

Como consecuencia de la nueva ley 2 /2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción Tresmares Private Equity, S.G.E.I.C. (en adelante, "TPE" o la "Sociedad") y Tresmares Direct Lending S.G.E.I.C. (en adelante, "TDL" o la "Sociedad"), miembros del grupo Tresmares Capital Corporate, S.L. (en adelante, "Tresmares") han procedido a revisar la relación de controles existentes y realizar las adaptaciones oportunas al contenido de la reforma. Para ello, se ha definido un Sistema Interno de Información (denominado Canal Abierto), que tiene como finalidad gestionar y actuar sobre aquellos comportamientos que supongan un incumplimiento del Reglamento Interno de Conducta y su normativa de desarrollo.

El objeto del presente procedimiento es regular la recepción, tratamiento, investigación y resolución de las denuncias sobre presuntas irregularidades o incumplimientos cometidos por empleados, colaboradores, inversores, proveedores y terceros interesados que contravengan los principios empresariales básicos, normas de conducta ética, conflictos de interés y cualquier aspecto relacionado con el incumplimiento del Reglamento Interno de Conducta, control interno y situaciones o hechos que requieran la atención de la administración y/o de la dirección.

Todas las personas que accedan al canal tendrán derecho de hacerlo de manera anónima, lo que se garantizará a través de los mecanismos adecuados, en la medida en que lo permita la ley.

En todo caso, las comunicaciones, sean anónimas o no, son totalmente confidenciales.

1.2. Definición y alcance

Todos los profesionales que componen la plantilla, incluidos los miembros de la alta dirección y miembros de los órganos de administración de Tresmares, tienen la obligación de comunicar la presunta infracción penal o administrativa grave o muy grave o infracción del derecho de la Unión Europea, así como cualquier acto presuntamente ilícito.

Pueden ser objeto de denuncia todos los empleados, directivos, miembros del órgano de administración o colaboradores externos de Tresmares que hayan cometido alguna irregularidad o conducta de las previstas en el apartado tercero que se detalla en esta política. El mismo será accesible a través del canal habilitado al efecto en la página web.

Se detallan a continuación algunos ejemplos de situaciones sospechosas o irregulares y que, en ningún caso, puede considerarse que constituyan la totalidad de las situaciones posibles, entre otros:

- Actos ilícitos en el ámbito laboral.

- Irregularidades e infracciones del Reglamento Interno de Conducta y su normativa de desarrollo que pudieran configurar incumplimientos susceptibles de ser sancionados disciplinariamente.
- Prácticas inadecuadas en materia de contabilidad o auditoría, control interno o influencia inadecuada en auditores externos (SOX).
- Infracciones de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación al terrorismo o de la normativa interna para darle cumplimiento, así como Corrupción y Soborno.
- Infracciones de la normativa del Mercado de Valores.
- Conductas que pudiera suponer un acto contrario a la legalidad o a cualquier otra normativa de aplicación y, en particular a una infracción pena o administrativa grave o muy grave o una infracción del derecho de la Unión Europea.
- Actos o comportamientos presuntamente no alineados con los comportamientos corporativos vigentes en cada momento dentro de Tresmares.

2. Criterios

El Canal Abierto de Tresmares parte del modelo global de Grupo Santander, por tanto, esta Política se estructura en los siguientes apartados:

- Estándares comunes (apartado 2.1):** son los pilares del modelo del Canal Abierto del Grupo como Sistema Interno de Información. Han sido diseñados teniendo en cuenta estándares internacionales y las mejores prácticas adoptadas por las unidades locales del Grupo. Todos los canales abiertos deben cumplir con estos estándares a fin de considerarse alineados con el modelo global del Canal Abierto.
- Criterios de gestión (apartado 2.2):** estos elementos han sido acordados de manera global a fin de lograr una gestión homogénea y consistente de todos los canales incluidos en el Sistema Interno de Información con el objetivo de que el Canal Abierto cumpla su función, no sólo como herramienta para impulsar la cultura corporativa, sino de gestión de riesgos e identificación de las principales preocupaciones en Tresmares, a fin de que se puedan mitigar y se informe de estas cuestiones a la alta dirección de Tresmares.
- Garantías para el usuario (apartado 2.3):** se trata de las garantías con las que cuenta el Canal Abierto respecto de los usuarios que acceden a él.

2.1. Estándares comunes

- **Tone from the top.**

El apoyo e involucración por parte de la alta dirección en la existencia y gestión del Canal Abierto es clave para garantizar su buen funcionamiento y la confianza de los empleados y otros grupos de interés en cuanto al mismo.

El compromiso por parte de la alta dirección de Tresmares para mantener un comportamiento íntegro, honesto y de respeto a la ley y a los derechos de los demás es clave para impulsar una cultura ética y de cumplimiento.

Las funciones involucradas en la gestión de Canal Abierto deben mantener informada al responsable de la gestión del Sistema Interno de Información acerca del resultado de las investigaciones que se lleven a cabo y de las principales actuaciones desarrolladas en el seno de las mismas.

La función de Cumplimiento Normativo coordina la gestión del Canal Abierto.

- **Deber de informar sobre eventuales actos ilícitos o incumplimientos**

Todos los profesionales que componen la plantilla, incluidos los miembros de la alta dirección y miembros de los órganos de administración de las sociedades que conforman Tresmares, tienen la obligación de comunicar la presunta infracción penal o administrativa grave o muy grave o infracción del derecho de la Unión Europea, así como cualquier acto presuntamente ilícito.

- **Iniciativas de concienciación**

Es importante dar a conocer la existencia de los canales entre todos los empleados, a fin de que sean conscientes de la importancia de su uso para crear un entorno de trabajo positivo.

A estos efectos, con carácter periódico, se realizarán iniciativas de concienciación y/o formación en las que todos los empleados conozcan la relevancia de este canal y sus características y su funcionamiento.

- **Fácil acceso al canal**

Canal Abierto es de fácil acceso y está disponible a través de la Intranet local, la web corporativa, el teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico, estando fácilmente localizable para cualquier empleado.

- **Comunicación a los empleados de datos estadísticos, resultados o lecciones aprendidas de las comunicaciones recibidas a través del Canal Abierto**

Se informará a los empleados, a través de comunicaciones generales, respecto de la gestión llevada a cabo y las consecuencias derivadas de las comunicaciones que se hayan recibido en el Canal Abierto.

Esta iniciativa tiene por objeto promover el uso del canal mostrando las acciones que se llevan a cabo cuando se comunican casos, proporcionar información sobre las medidas adoptadas y asegurar que las medidas y mejoras que se implanten en cada unidad sirva de ejemplo para prevenir conductas similares en el futuro.

- **Anonimato de las comunicaciones que se produzcan a través de Canal Abierto, en caso de que el empleado así lo desee.**

Todas las personas que accedan al canal tendrán derecho de hacerlo de manera anónima, lo que se garantizará a través de los mecanismos adecuados, en la medida en que lo permita la ley.

En todo caso, las comunicaciones, sean anónimas o no, son totalmente confidenciales.

- **Posibilidad de comunicar a través del Canal Abierto conductas que no se encuentren alineadas con los comportamientos corporativos**

El respeto a nuestra cultura corporativa y los comportamientos y valores que la representan es fundamental. Por esta razón, a través del canal se podrán comunicar, no sólo las infracciones penales o administrativas graves o muy graves, las infracciones del derecho de la Unión Europea, sino también aquellas conductas que en el ámbito profesional o laboral no se alineen con la cultura corporativa de Tresmares, incluyendo los comportamientos corporativos.

- **Gestión del Canal Abierto por un proveedor externo para asegurar la confidencialidad y el anonimato de las comunicaciones**

Como mejor práctica, se considera de gran utilidad contar con plataformas para la recepción de las comunicaciones que se encuentren gestionadas por un proveedor externo para asegurar su confidencialidad y anonimato, sin perjuicio del resto de cauces habilitados y que se exponen en el apartado 2.3 de esta Política.

- **Habilitar mecanismos que eviten los conflictos de interés durante la investigación de las comunicaciones que se reciban**

Una de las garantías con las que cuenta este canal es evitar los conflictos de interés durante las investigaciones (apartado 2.3) por lo que es imprescindible establecer mecanismos y controles adecuados que mitiguen estas situaciones.

- **Revisión periódica del Canal Abierto por la función de Auditoría Interna**

Los canales de Tresmares serán objeto de revisión por parte de la función de Auditoría Interna que en el marco de sus funciones evaluará, de forma periódica si los canales cumplen con estos estándares comunes.

2.2. Criterios de gestión

En el Anexo I de esta Política se recoge el detalle de las tipologías de conductas que se pueden comunicar a través del Canal Abierto y sus definiciones. Esta taxonomía deberá ser empleada por todas las unidades de Tresmares para la clasificación de los casos que

se comuniquen a través del Canal Abierto. La taxonomía podrá ser revisada por la función corporativa de Cumplimiento.

El respeto a nuestra cultura corporativa y los comportamientos y valores que la representan es fundamental. Por esta razón, a través del canal se podrán comunicar, no sólo las infracciones penales o administrativas graves o muy graves, las infracciones del derecho de la Unión Europea, o las irregularidades o incumplimientos más graves respecto de Código General de Conducta, sino también aquellas conductas que en el ámbito profesional o laboral no se alineen con la cultura corporativa de Tresmares, incluyendo los comportamientos corporativos.

El Canal Abierto está habilitado para recibir las comunicaciones que se realicen por:

- Empleados de Tresmares con contrato laboral en vigor;
- Accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de Tresmares;
- Terceras compañías (contratistas, subcontratistas o proveedores);
- Antiguos empleados;
- Becarios;
- Trabajadores en periodo de formación;
- Personas cuya relación laboral todavía no ha comenzado, siempre que la información hubiera sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.

Adicionalmente, la función de Cumplimiento podrá remitir a Canal Abierto aquellos casos de los que tenga conocimiento a través de otras fuentes internas o externas y que supongan un presunto incumplimiento de la legalidad y, en particular, un presunto delito o infracción administrativa grave o muy grave o una infracción del derecho de la Unión Europea, sin necesidad de solicitar previamente el consentimiento del empleado afectado.

Aquellas personas que recibieran una comunicación objeto de Canal Abierto y que no fueran responsables de su gestión, deberán dar traslado inmediatamente a Canal Abierto, respetándose en todo caso las medidas de protección al informante recogidas en esta Política, las disposiciones sobre protección de datos y demás normativa aplicable.

En este sentido, se diseñarán e impulsarán iniciativas de formación y concienciación para que los empleados conozcan cómo actuar en caso de recibir una comunicación que no les corresponde gestionar.

Si se llegara a tener conocimiento de un incumplimiento y, en particular, de una conducta que pudiera ser constitutiva de un delito o infracción administrativa grave o muy grave o de una infracción del derecho de la Unión Europea, a través de los medios de comunicación, se podrá gestionar a través de Canal Abierto.

Mecanismos para evitar los conflictos de interés

En la gestión de los casos que se reciban a través del Canal Abierto se tendrán en cuenta los principios generales para la gestión de conflictos de interés: i) evitar; ii) revelar y; iii) abstenerse de participar en la decisión y se actuará de conformidad con lo previsto en la Política de Conflictos de Interés.

Cuando se detecte un potencial conflicto de interés, que afecte a la persona que deba llevar a cabo la investigación o a su equipo, se asignará la gestión del caso a otra persona o equipo diferente.

En casos excepcionales, podrá ser necesario utilizar un investigador externo.

Derechos del informante y de la persona investigada

La investigación interna respetará en todo caso los derechos fundamentales del informante y de la persona investigada.

Las personas que informen a través de Canal Abierto tendrán derecho a la confidencialidad de los hechos reportados, preservándose su identidad, y no podrán ser objeto de represalia por la utilización de Canal Abierto de buena fe.

Toda la información, documentación, evidencias, deliberaciones, etc. Que se refieran a la investigación interna tendrán carácter confidencial. En este sentido, únicamente participarán en las investigaciones internas las personas específicamente designadas para ello.

En caso de que sea necesario compartir documentación generada en la investigación (incluido el informe final) con cualquier persona fuera de las designadas para llevar a cabo la investigación se deberá contar con la autorización de los responsables de la función de Cumplimiento.

Se informará a la persona investigada de las acciones u omisiones que se le atribuyen (en el tiempo y forma que se considere adecuado para garantizar el buen fin de la investigación), teniendo derecho a ser oída en cualquier momento, dándole la oportunidad de articular los argumentos y medios de defensa apropiados. En todos los casos, se garantizará durante el transcurso de la investigación, el respeto a la presunción de inocencia, al honor y al acceso al expediente de las personas investigadas. Se entenderá como acceso al expediente el derecho a conocer los hechos que se les atribuyen sin que se revele información que pudiera identificar a la persona informante y sin que se comprometa el resultado de la investigación.

Este deber de información a la persona investigada no será aplicable en los casos en que la comunicación directamente no sea objeto de tramitación a través de este canal o se refiera a casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que se regirán por legislación vigente y normativa interna en dicha materia, especialmente en lo que se refiere a la prohibición de revelación respecto a comunicaciones y examen de operaciones. El deber de información a la persona investigada tampoco será aplicable cuando éste implique comprometer la confidencialidad del informante, de acuerdo con lo previsto en la normativa de protección de datos.

Las personas investigadas podrán explicar su versión y aportar los medios de prueba que consideren necesarios, pudiendo presentar alegaciones por escrito.

De igual manera que para los informantes, se preservará su identidad y se garantizará la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.

Se ha de garantizar que el procedimiento de investigación interno que se lleve a cabo es independiente, fuera de todo conflicto de interés, incluso potencial, de acuerdo con lo previsto en la presente Política y en la Política de Conflictos de Interés.

Igualmente, las acciones que se realicen por parte del equipo investigador han de ser proporcionales y respetar en todo caso los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de las personas involucradas en los hechos investigados, así como a la presunción de inocencia.

- **Duración máxima de la investigación y resolución de casos recibidos**

Desde Canal Abierto se acusará recibo al informante de cualquier comunicación que se reciba en un plazo máximo de cinco días.

La gestión de los casos que se reciban a través de Canal Abierto tendrá una duración máxima de 60 días desde la recepción de la comunicación, salvo casos de especial complejidad o razones válidas que justifiquen que se extienda por otros 30 días más.

El Responsable del Sistema de Información estará informado de los casos en los que la investigación vaya más allá del periodo de 60 días establecido.

- **Tramitación de los casos recibidos**

Todos los casos que se comuniquen a través de Canal Abierto serán adecuadamente tramitados, sin perjuicio de su posible inadmisión a trámite, por incurrir en alguno de los supuestos así previstos, o que durante su gestión se determine si están o no fundamentados.

En aquellos casos en los que se necesite información adicional del informante, a fin de iniciar o continuar con la investigación, se solicitará la información y si en 15 días no se recibiera, el caso se cerrará y se calificará como “información insuficiente”.

En la investigación interna que realice, el encargado de la investigación podrá recabar toda la información y documentación que considere oportuna de cualesquiera funciones o sociedades de Tresmares.

Se podrá solicitar además a la función de Auditoría Interna o a otras funciones la ayuda que considere necesaria.

- **Supervisión, reporte y escalado**

- a) Se reportarán KPIs a la función corporativa de Cumplimiento de todos los casos recibidos a través del canal. No obstante, es necesario especificar expresamente aquellos que se refieran a casos que hayan sido comunicados por parte de informantes que se identifiquen como empleados.

- b) La función de Cumplimiento analizará las tendencias y patrones sobre las medidas adoptadas en caso de irregularidades o incumplimientos, a fin de identificar fluctuaciones en el porcentaje de medidas disciplinarias que se están adoptando en la unidad local. En caso de que se identifiquen valores atípicos, se informará a los órganos de gobierno competentes.
- c) En caso de que haya un miembro de la alta dirección o de los órganos de administración de Tresmares afectado por la comunicación que se reciba, la función de Cumplimiento deberá escalarlo a la función corporativa de Cumplimiento del Grupo Santander para su información, o a los órganos corporativos cuando así lo justifique la condición de consejero o el segmento directivo al que pertenezca, sin perjuicio de que sea gestionado e investigado a nivel local cuando la conducta haya sido desplegada en este ámbito. Las conclusiones de la investigación se reportarán igualmente a la función corporativa de Cumplimiento.

- **Sistema disciplinario**

Concluida la investigación, se acordará la resolución del expediente, determinando si se considera que se ha producido o no la infracción de la ley, normativa interna, o cualquier otra que resulte de aplicación, de modo que:

- a) Si se considera no acreditada la existencia de infracción, se acuerde dar por concluido el expediente sin necesidad de adoptar ninguna medida, procediéndose a su archivo, lo que se notificará al informante y a las personas afectadas.
- b) Si se considera acreditada la existencia de infracción, se dará traslado al órgano que pueda resultar competente para que realice las gestiones convenientes a efectos de promover la adopción de las medidas disciplinarias oportunas y/o la adopción de medidas correctivas y/o preventivas de tipo organizativo y/o formativo.

Cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito, el responsable de la gestión del Canal Abierto remitirá el expediente al departamento Legal para que por éste se proceda de inmediato a remitir la información al Ministerio Fiscal o a la Fiscalía Europea en el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, salvo que de su análisis resulte la atipicidad de la conducta, de lo que se dará cuenta a la función de Cumplimiento. No obstante, lo anterior, si los indicios fueran claros, esta decisión de remisión se adoptará por el cauce descrito antes de que concluya la investigación.

2.3. Garantías para el usuario

Los informantes pueden dirigirse directamente al Canal Abierto, que será el cauce preferente, para comunicar cualquier situación de las señaladas anteriormente.

El canal de comunicación de denuncias se realizará a través del canal establecido al efecto en la página web <http://www.canalabierto.ethicspoint.com/>, o verbalmente, llamando al call center 900-99-0011 con el código de marcación directa 844-742-7329. Todas las denuncias deben ser abiertas utilizando el canal de denuncias, dado que constituye la

herramienta de control y soporte de este procedimiento. Igualmente, se podrá solicitar una reunión presencial con los gestores del Canal Abierto.

Asimismo, se podrá remitir una carta a la función de Cumplimiento Regulatorio a la siguiente dirección postal:

- Cumplimiento Regulatorio
- Edificio Amazonia, Planta Baja
- Avenida de Cantabria, s/n,
- 28660 Boadilla del Monte
- Madrid, España

En todo caso, los informantes tienen también la posibilidad de comunicar las conductas que se consideren que pueden ser constitutivas de infracciones penales o administrativas graves o muy graves o de infracciones del derecho de la Unión Europea a través del canal establecido por la Autoridad Independiente de Protección al informante, así como a través de los canales establecidos por otros organismos, los cuales se recogen en el Anexo II, a efectos puramente ejemplificativos.

Las comunicaciones a través del Canal Abierto serán confidenciales, y en caso de que así se desee, anónimas.

En las comunicaciones confidenciales Tresmares preservará la identidad de la persona que notifica, sin perjuicio de las obligaciones legales y de la protección de los derechos correspondientes a las personas físicas o jurídicas acusadas de mala fe.

La función de Cumplimiento velará por el mantenimiento de esta confidencialidad. A tal fin, identificarán posibles situaciones de conflicto de interés u otras circunstancias que podrían comprometer esta confidencialidad, tomando las medidas necesarias para resolverlas.

Todas las personas que tengan conocimiento de las comunicaciones que se realicen a través del Canal Abierto, incluidas las partes afectadas, están obligadas a guardar secreto sobre la identidad de la persona informante, así como los hechos y circunstancias relacionados con el informe.

En caso de que la comunicación dé lugar a la incoación de un procedimiento judicial o administrativo, podrá ser necesario informar de la identidad del denunciante a la autoridad judicial o administrativa competente, de conformidad con lo establecido en la Ley.

Los informantes que de buena fe efectúen las comunicaciones estarán protegidos contra cualquier tipo de discriminación y penalización por motivo de las comunicaciones realizadas. Está terminantemente prohibido adoptar medida alguna contra el informante que constituya una represalia, incluida la amenaza de la misma, o cualquier tipo de consecuencia negativa por haber formulado una comunicación de actuación presuntamente ilícita, irregular o no alineada con los comportamientos corporativos vigentes.

Se entiende por represalia cualesquiera actos u omisiones que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto profesional sólo por su condición de informantes o por haber realizado una revelación pública.

A título ilustrativo, se entenderán como represalias:

- a. suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el periodo de prueba, o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el empleado tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido;
- b. daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo;
- c. evaluación o referencias negativas respecto del desempeño laboral o profesional de manera injustificada;
- d. la denegación de formación;
- e. discriminación, o trato desfavorable o injusto;
- f. prohibición de contratación de proveedores

El alcance de la protección se extiende a las personas relacionadas con el informante (compañeros de trabajo, familiares, personas jurídicas vinculadas, etc.). Asimismo, se extenderá a toda persona física que haya asistido al informante y, específicamente, a la representación legal de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante.

La prohibición de represalias prevista en este apartado no impedirá la adopción de las medidas disciplinarias que procedan cuando la investigación interna determine que la comunicación es falsa y haya sido formulada con mala fe por parte del informante o se haya determinado que el informante incumplió los comportamientos corporativos o actuara de manera ilegal. Asimismo, no se entenderán como represalias las medidas previstas en las letras a, c y d anteriores cuando se llevara a cabo en el ejercicio regular del poder de dirección al amparo de la legislación laboral, por circunstancias, hechos o infracciones acreditadas, y ajenas a la presentación de la comunicación.

Las personas que comuniquen alguna información a través del Canal Abierto gozarán de la protección frente a represalias, siempre y cuando la comunicación se haya realizado de buena fe y conforme a los requerimientos previstos en esta Política y demás normativa aplicable. Quedarán excluidas de esta protección las personas que:

- o Presenten una comunicación con informaciones contenidas en comunicaciones previas que hayan sido previamente inadmitidas.
- o Informen de conflictos interpersonales que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiera la comunicación.
- o Comuniquen informaciones públicas o que constituyan meros rumores.
- o Comuniquen informaciones que se refieran a acciones u omisiones no comprendidas en el ámbito de aplicación del Canal Abierto, de acuerdo con esta Política.

Gestión de conflictos de interés en la gestión de las comunicaciones recibidas en el Canal Abierto

En la gestión de las comunicaciones que se reciban a través del Canal Abierto se abstendrán de tomar parte cualquier persona que pueda estar incurso en un eventual conflicto de interés (incluso potencial) con las personas involucradas en la comunicación. Lo anterior aplica igualmente a cualquier persona perteneciente a una función en la que le canal Abierto precise apoyarse durante la investigación.

En todo caso, resultará de aplicación lo dispuesto en la Política de Conflictos de Interés.

3. Gobierno y facultades

Los órganos de gobierno en Tresmares con facultades respecto al Canal Abierto son los siguientes:

3.1. Comité de Riesgos y Cumplimiento

Entre las facultades de este Comité, en relación con la función de Cumplimiento, se encuentra la de establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados del Tresmares reportar de manera confidencial y anónima incumplimientos de requerimientos regulatorios y de gobierno interno, reales o potenciales, con procedimientos específicos para la recepción de informes y su seguimiento que aseguran la protección adecuada al empleado.

Este Comité es responsable del control y supervisión de los riesgos relacionados con Cumplimiento decidiendo sobre cuestiones relevantes en esta materia que pudieran generar un riesgo para Tresmares.

Cumplimiento, de manera periódica, proporcionará al Comité de Riesgos y Cumplimiento información cuantitativa sobre los casos recibidos a través del Canal Abierto.

4. Gobierno de la política

a. Titularidad de la política

La elaboración y mantenimiento de este documento es responsabilidad de Cumplimiento.

b. Interpretación de la política

Corresponde a Cumplimiento la interpretación de esta política en primera instancia.

5. Control de versiones

Versión	Área responsable	Descripción	Fecha	Fecha Aprobación
1	Área de Riesgos y Cumplimiento	Aprobación Reglamento del Comité de Riesgos y Cumplimiento	06/02/2024	13/02/2024
2	Área de Riesgos y Cumplimiento	Actualización del contenido		

Anexo I – Tipología de casos que se pueden reportar a través del canal abierto y definiciones

Categoría	Subcategoría	Definición
Código de Conducta General	Comercialización de productos y servicios	Comercializar productos o servicios sin cumplir la obligación de tratar al cliente de forma justa actuando con honestidad, imparcialidad y profesionalidad.
	Conflictos de interés/actividades fuera de TRESMARES	Situaciones en las que los intereses personales o financieros de un empleado - o los de sus familiares directos o cualquier persona con la que el empleado tenga una relación significativa - interfieran de alguna manera con su capacidad de servir a los mejores intereses de TRESMARES, sus clientes, y/o sus partes interesadas.
	Regalos e invitaciones	Cuando un profesional abusa de sus funciones en TRESMARES ofreciendo, entregando, prometiendo, solicitando o aceptando cualquier tipo de regalo, beneficio/consideración o invitación para obtener una ventaja personal para él o un tercero, afectando a su imparcialidad.
	Corrupción, soborno y cohecho	Un acto de corrupción puede surgir cuando un individuo abusa de su posición de poder o responsabilidad para su propio beneficio personal. El soborno son actos que dan a alguien la ventaja financiera o de otro tipo para animar a esa persona a desempeñar sus funciones o actividades de forma indebida o para recompensar a esa persona por haberlo ya realizado. Esto abarcaría el intento de influir en un responsable de la toma de decisiones mediante la concesión de algún tipo de beneficio adicional a dicho responsable, más allá de lo que puede ofrecerse legítimamente. El Cohecho como soborno en el que interviene un funcionario público tanto nacional como internacional.
	Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Sanciones	El blanqueo de capitales es: i) La conversión o la transferencia de activos a sabiendas de que dichos activos proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito de los activos o de ayudar a las personas involucradas a evitar las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, la disponibilidad, el movimiento o la propiedad real de activos o derechos sobre activos a sabiendas de que dichos activos proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva; iii) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva; iv) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

Abuso de Mercado (insider trading)	Realizar operaciones comerciales basadas en información privilegiada. Recomendar la negociación en el mercado de valores sobre la base de información privilegiada. Revelar y utilizar la información privilegiada de manera ilegal. Manipular el mercado comercializando o difundiendo noticias falsas o rumores sobre personas o empresas con el propósito de cambiar o mantener el precio de un valor o instrumento financiero.
Defensa de la Competencia	Conductas que impidan, restrinjan o falseen la libre y efectiva competencia en detrimento del mercado, de los clientes del TRESMARES y de todos aquellos con los que se mantengan relaciones comerciales y/o profesionales. Algunas de estas conductas son el intercambio de información sensible con competidores, los acuerdos sobre precios, el reparto de mercados, la manipulación de licitaciones o concursos.
Privacidad/Seguridad de la información/confidencialidad de la información	La privacidad y la protección de la información implican abstenerse de difundir información a terceros, por ejemplo, información personal de clientes, de los empleados (sueldos, permisos, etc.), de seguridad/estratégica de TRESMARES, así como la información relativa a las entidades con las que TRESMARES mantiene relaciones comerciales. Estas obligaciones se mantienen incluso después de la terminación del empleo y se prohíbe el uso de la información confidencial para obtener beneficios económicos.
Fraude interno	Fraude intentado o perpetrado por una o varias partes internas contra la organización, es decir, un empleado o una filial de la organización, incluidos los casos en que un empleado actúa en colusión sin partes externas.
Ciberseguridad	Los riesgos de Ciberseguridad son: i) acceso no autorizado o uso indebido de la información o los sistemas (p. ej., robo de información personal, planes de fusiones y adquisiciones o propiedad intelectual); ii) fraude financiero y robo (p. ej., desvío de pagos, extracción de fondos de cuentas de clientes, fraude de tarjetas de crédito, robo de identidad, etc.); iii) alteración de la actividad comercial (p. ej., sabotaje, extorsión, denegación de servicio).
Igualdad de oportunidades y no discriminación	Conductas que no se encuentren alineadas con el principio básico de actuación en TRESMARES relativo a proporcionar las mismas oportunidades en el acceso al trabajo y en la promoción profesional, asegurando en todo momento la ausencia de discriminación por razón de sexo u orientación sexual, raza, religión, discapacidad, origen, estado civil, edad o condición sexual.
Acoso sexual o por razón de sexo	Comportamiento irrespetuoso o conducta no deseada de carácter sexual que sea molesta y que genere un ambiente intimidatorio, ofensivo u hostil en el trabajo.
Acoso laboral	Trato hostil o vejatorio de manera sistemática en el ámbito laboral que provoca un ambiente intimidatorio, ofensivo u hostil.

Fraude	Fraude externo	El tipo de fraude intentado o perpetrado por una parte (o partes) externa(s) contra la organización o los clientes con responsabilidad del banco. Puede haber casos en que una parte interna también esté involucrada en el fraude.
Contabilidad y Auditoría	Contabilidad y auditoría	Alteración o falsificación de la información financiera, inexactitudes en declaraciones financieras, falsedad intencionada en información, influencia indebida sobre los auditores, prácticas cuestionables en contabilidad, auditoría o controles financieros internos.
Cuestiones laborales e incumplimiento de comportamientos corporativos	Incumplimiento de comportamientos corporativos	Conducta no profesional por parte de compañeros de trabajo o directivos que no estén alineadas con los comportamientos corporativos de TRESMARES.
	Faltas de respeto graves	Conductas que involucren faltas de respeto graves por parte de compañeros de trabajo o directivos en el entorno laboral.
	Incumplimiento de normativa laboral	Todo incumplimiento de los reglamentos (legales o convencionales), políticas o procedimientos internos de TRESMARES que implique el incumplimiento de una obligación laboral, así como de las categorizadas en el convenio colectivo vigente.
	Otros	Cualquier incumplimiento de la normativa vigente legal o interna y de las políticas o procedimientos de TRESMARES en relación con aspectos funcionales u organizativos no mencionados en las categorías anteriores.

Anexo II – Canales externos para comunicar infracciones recogidas en el ámbito material de aplicación de la Ley 2/2023

- Canal establecido por la Autoridad Independiente de Protección del Informante
- Banco de España:

https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Canal_de_denuncias.html
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC):

<https://sede.cnmc.gob.es/tramites/competencia/denuncia-de-conducta-prohibida>
- Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV):

[https://www.cnmv.es/portal/whistleblowing/presentacion.aspx#:~:text=Escribiendo%20a%3A%20Comunicaci%C3%B3n%20de%20Infracciones, revelar%20su%20identidad%20o%20no](https://www.cnmv.es/portal/whistleblowing/presentacion.aspx#:~:text=Es%20cribiendo%20a%3A%20Comunicaci%C3%B3n%20de%20Infracciones, revelar%20su%20identidad%20o%20no)
- SEPBLAC:

<https://www.sepblac.es/es/sujetos-obligados/tramites/comunicacion-por-indicio/>